



Nr. 196 Kabinettsitzung vom 9. März 1927, 16.30 Uhr

R 43 I/1419, Bl. 76–79

Anwesend: Marx, Hergt, v. Keudell, Köhler, Curtius, Geßler, Schätzel, Koch, Schiele; StS Pünder, Weismann, Geib, Joël, Trendelenburg, Popitz, Zweigert, Gutbrod, Schmid, Hoffmann; MinDir. Zechlin, Ritter, Diltthey, Heukamp, Köpke, Posse, Stapenhorst, Ernst; MinR Feßler, Vogels, Doehle, Wachsmann, Schlegelberger, Koenigs, Ernst; LegSkr. Clodius; Protokoll: RegR Planck.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. Handelsvertragsverhandlungen mit Frankreich.
2. Ergänzung zum Entwurf eines Gesetzes über die Festsetzung des Reichshaushaltsplanes für 1927. [...]
3. Aufwertungsfragen.
4. Außerhalb der Tagesordnung: Zuckerzoll. [...]

1. Handelsvertragsverhandlungen mit Frankreich ¹.

Ministerialdirektor Posse erläuterte einleitend das Zustandekommen des zwischen den Delegationen vorbehaltlich der Zustimmung der Regierungen vereinbarten Protokolls, das nach seiner

¹ Dieser Tagesordnungspunkt ist auch abgedr. in: ADAP, Serie B, Bd. IV. Dok. Nr. 229.
In einer Aufzeichnung des MinR Feßler für diese Kabinettsberatung heißt es: „Der Reichswirtschaftsminister wird in der Kabinettsitzung am 9. März beantragen, daß Frankreich in dem Provisorium, das zunächst bis 1. Juni gelten soll [siehe Dok. Nr. 186, Anm. 15], die Meistbegünstigung für Wein gewährt wird, wenn Frankreich davon das Fortbestehen des Provisoriums über den 1. April hinaus abhängig macht. Damit ist sicher zu rechnen. [...] Die französische Regierung hat sich ihren Winzern gegenüber so festgelegt auf die Forderung der Meistbegünstigung bereits für das Provisorium, daß mit der Kündigung am 21. März bestimmt gerechnet werden muß, wenn Deutschland die Forderung ablehnt. Dann würde bereits am 1. April der vertragslose Zustand eintreten. Er würde für die deutsche Ausfuhr und besonders für den Handelsverkehr mit dem Saargebiet eine außerordentliche Schädigung bedeuten, der Eisenpakt würde schwer gefährdet, die Wirkungen auf das Verhältnis zu Frankreich wären nicht abzusehen. Voraussichtlich würde sich aus dem vertragslosen Zustand bald der Zollkrieg entwickeln. [...] Voraussichtlich wird der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft einem Nachgeben in der Weinzollfrage für das Provisorium auf das entschiedenste widersprechen. Innerpolitisch ist die Frage äußerst unbequem; mit starkem Widerstand der Winzer ist zu rechnen. Sachlich ist dieser Widerstand nicht so berechtigt, wie er dargestellt wird. Die Weinpreise in Frankreich sind jetzt so hoch, daß die Meistbegünstigung für Frankreich den deutschen Weinbau nicht gefährdet, zumal Frankreich mehr bessere Weine ausführt als gewöhnlichen Tischwein, der für die Winzer die größere Gefahr bedeutet.“ Wie aus einer (beigefügten) Aufzeichnung des MinDir. Posse (Leiter der dt. Delegation bei den dt.-frz. Handelsvertragsverhandlungen) hervorgehe, „sind die Verhandlungen, die bisher über den endgültigen Vertrag stattgefunden haben, nicht ungünstig gelaufen. Der endgültige Vertrag soll auf dem Boden wirtschaftlicher Gleichberechtigung beider Länder geschlossen werden. Der deutschen Meistbegünstigung de jure soll gemäß der französischen Gesetzgebung auf französischer Seite die tatsächliche Meistbegünstigung für alle für die Ausfuhr Deutschlands in Frage kommenden Waren entsprechen.“ (Aufzeichnung Feßlers vom 9. 3., R 43 I/1120, Bl. 31–32).

Ansicht einen bedeutsamen Schritt vorwärts in Richtung auf einen endgültigen Vertragsabschluß bedeute². Insbesondere habe Frankreich nunmehr ohne Einschränkung das Prinzip der Meistbegünstigung anerkannt und eine tatsächliche Zollbindung zugestanden. Die französische Regierung sei nur dann bereit, dem Protokoll zuzustimmen, wenn die Deutsche Regierung sich entschließen könne, die deutsche Delegation zu Verhandlungen über den Wein zu ermächtigen. Die deutsche Delegation sei in Übereinstimmung mit dem deutschen Botschafter in Paris³ einmütig dafür, daß die Unterzeichnung des Protokolls durch diese Bereitwilligkeit der Deutschen Regierung ermöglicht werden möchte. Es sei als sehr wahrscheinlich anzusehen, daß die Französische Regierung andernfalls am 21. März zum 1. April das Provisorium kündigen werde⁴, so daß ein vertragsloser Zustand eintrete. Ein Handelskrieg mit Frankreich könne ungünstige Folgen für die Rohstahlgemeinschaft nach sich ziehen. Die Kündigung des Eisenpaktes⁵ würde der Entspannung der deutsch-französischen Beziehungen sehr abträglich sein. Andererseits sehe die Delegation Verhandlungen über den Wein zum jetzigen Zeitpunkt als nicht sehr gefährlich an, weil es den Anschein habe, als ob die Französische Regierung sich bemühen werde, bis zum 5. Mai, d. h. vor Beginn der Weltwirtschaftskonferenz, den endgültigen Handelsvertrag mit Deutschland abzuschließen oder jedenfalls dem Abschluß nahe zu bringen. Überdies habe man durch derartige Verhandlungen eine letzte Möglichkeit der Beeinflussung der französischen Zolltarifnovelle. Um den Interessen der Weinbauern gerecht zu werden, halte die Delegation es für zweckmäßig, endgültig festzulegen, daß über die Sätze von 32 bzw. 45 M⁶ nicht hinausgegangen werden dürfe.

Ministerialdirektor Köpke erklärte, das Auswärtige Amt schließe sich aus allgemein-politischen Gründen der vorgeschilderten Meinung der Delegation durchaus an.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* wies darauf hin, daß hier von dem Grundsatz abgegangen werden solle, daß im Provisorium nicht über Wein gesprochen werden dürfe⁷. Frankreich möchte für die beiden stärksten Weineinfuhrmonate April und Mai ein großes Kontingent erhalten. Es sei sehr zweifelhaft, ob man für eine solche Konzession ausreichenden Ausgleich erlangen könne. Dieser müsse dann, um nicht immer die Landwirtschaft in erster Linie bezahlen zu lassen, auf dem Gebiet von Gemüse und Obst liegen. Jetzt schon über ein Kontingent für den Fall der Verhandlungsbereitschaft zu beschließen, sei dem Ernährungsministerium nicht möglich.

Staatssekretär Trendelenburg erläuterte die durch die bevorstehende Weltwirtschaftskonferenz geschaffene taktische Lage, die es wahrscheinlich erscheinen lasse, daß Frankreich, wenn man jetzt den Weg der Verhandlungen eröffne, ernstliche Verhandlungsbereitschaft zeigen werde.

Ministerialrat Ernst vom Preußischen Landwirtschaftsministerium teilte die Zustimmung Preußens zu dem von der Delegation beabsichtigten Verfahren mit. Preußen trete dafür ein, daß das Weinkontingent nicht zu gering bemessen werde, damit die deutsche Delegation möglichst weitgehende Gegenforderungen durchdrücken könne.

Der *Reichswirtschaftsminister* riet dringend, die Verhandlungen jetzt nicht zum Scheitern kommen zu lassen. Die handelspolitische Situation sei für Deutschland durch das Ende der französischen Inflation günstiger geworden. Man könne auch deshalb über den Wein verhandeln, weil angesichts der Kürze der vor der Weltwirtschaftskonferenz noch zur Verfügung stehenden Zeit voraussichtlich die Verhandlungen über Provisorium und Definitivum nicht mehr völlig zu trennen sein würden. Er

² Das Protokoll, das Festlegungen grundsätzlicher Art für den endgültigen dt.-frz. Handelsvertrag enthält, ist abgedr. in: ADAP, Serie B, Bd. IV, Dok. Nr. 250. Vgl. ebd., Dok. Nr. 213. Das Protokoll wurde am 15.3.27 in Paris unterzeichnet.

³ v. Hoesch.

⁴ Siehe dazu Dok. Nr. 186, Anm. 15.

⁵ Das Abkommen über die Internationale Rohstahlgemeinschaft zwischen Deutschland, Frankreich, Belgien und Luxemburg war am 30.9.26 in Brüssel unterzeichnet worden.

⁶ Diese Zollsätze kamen bei der Einfuhr von Rotwein bzw. Weißwein aus Italien und Spanien zur Anwendung.

⁷ In einer Eingabe an das REMin. vom 22.2.27 hatte der Dt. Weinbau-Verband dringend darum gebeten, bei Verhandlungen mit Frankreich über ein Handelsprovisorium keinerlei Zugeständnisse auf dem Gebiet der Weinzölle zu machen. Erst in einem endgültigen Handelsvertrag dürfe die Meistbegünstigung für Wein gewährt werden, sofern Frankreich für die dt. Industrieerzeugnisse ebenfalls volle Meistbegünstigung einräume (R 43 I/1120, Bl. 23-25).

sei damit einverstanden, daß die geltenden Weinzollsätze (32,- M für Rotwein, 45,- M für Weißwein)⁸ auch bei Handelsvertragsverhandlungen mit anderen Ländern keinesfalls ermäßigt würden. Der *Reichsminister der Justiz* erklärte, er würde die bindende Festlegung des Kabinetts, daß über die spanischen Weinzollsätze nicht heruntergegangen werden dürfe, als ein so wichtiges Novum einschätzen, daß er unter Voraussetzung einer solchen Festlegung den Verhandlungen über Wein auch im Provisorium doch glaube zustimmen zu müssen.

Der *Reichsminister der Finanzen* bat, eine endgültige Zustimmung zu weiteren Vereinbarungen erst dann zu geben, wenn man die französischen Zugeständnisse habe prüfen können. Eine Blankovollmacht könne man nicht geben. Als Kontingent für 2 Monate schlug er 50 000 dz vor.

Der *Reichswirtschaftsminister* bat, das Kontingent lieber auf 60 000 dz zu erhöhen.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß die Mehrheit des Kabinetts sich grundsätzlich damit einverstanden erkläre, daß die Deutsche Delegation in Paris auch über die deutschen Weinzölle in Verhandlungen trete. Die Höhe eines zu gewährenden Kontingents solle am nächsten Tage im Handelspolitischen Ausschuß festgesetzt werden, wobei das Kabinett von der Höchstmenge von 60 000 dz ausging⁹.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* wies erneut darauf hin, daß gleichzeitig hiermit das Kabinett der Delegation die Weisung gebe, in den Verhandlungen mit Frankreich keinesfalls unter die Sätze von 32 bzw. 45 M herabzugehen, und daß auch den anderen Weineinfuhrländern, insbesondere Spanien gegenüber diese Sätze das äußerste Zugeständnis bleiben sollten. Der *Reichskanzler* stellte dahingehende Übereinstimmung des Kabinetts fest¹⁰.

[...]

2. Ergänzung zum Entwurf eines Gesetzes über die Festsetzung des Reichshaushaltsplanes für 1927. [...]

3. Aufwertungsfragen.

Der *Reichsminister der Justiz* trug den Verlauf der Verhandlungen im Interfraktionellen Ausschuß vor¹¹.

a) Zur Frage des Volksbegehrens¹² werde das Kabinett Stellung nehmen müssen, sie erfordere jedoch noch weitere Vorberatungen¹³. Zum vorliegenden Gesetzentwurf¹⁴ seien von den Regierungsparteien gewisse Abänderungen vorgeschlagen worden. Es handle sich hier einmal um die Zurückver-

⁸ Siehe Anm. 6.

⁹ Der letzte Halbsatz ist auf Wunsch des REM Schiele nachträglich in das Protokoll eingefügt (vgl. R 43 I/1120, Bl. 36–37). – Zum Ergebnis der Sitzung des Handelspolitischen Ausschusses am 10. 3. siehe: ADAP, Serie B, Bd. IV, Dok. Nr. 229, Anm. 7.

¹⁰ Der letzte Satz ist auf Wunsch des REM nachträglich in das Protokoll eingefügt (R 43 I/1120, Bl. 36–37). – Zum weiteren Verlauf der Handelsvertragsverhandlungen mit Frankreich siehe Dok. Nr. 212.

¹¹ Eine Aufzeichnung über diese Verhandlungen, die wahrscheinlich am 9. 3. vormittags stattgefunden hatten, war in den Akten der Rkei nicht zu ermitteln. Zum Zweck der Verhandlungen siehe Dok. Nr. 191, P. 2.

¹² Siehe Dok. Nr. 191, Anm. 4.

¹³ Über das von der Reichsarbeitsgemeinschaft der Aufwertungs-, Geschädigten- und Mieterorganisationen beantragte Volksbegehren fand am 11.3.27 eine Referentenbesprechung im RIMin. statt. Die Besprechung kam zu dem Ergebnis, daß das beantragte Volksbegehren „einen Entscheid über Abgabengesetze enthalte und daher nach Artikel 73 Absatz 4 der Reichsverfassung [...] unzulässig sei“ (Vermerk von MinR Vogels, R 43 I/2458, Bl. 232–233; dazu eine Aufzeichnung des RIMin. „Zur Frage der Zulassung des Volksbegehrens der Reichsarbeitsgemeinschaft“ in R 43 I/2458, Bl. 228–230). Siehe dazu Dok. Nr. 203, P. 2.

¹⁴ Entsprechend den Beschlüssen, die in der Kabinettsitzung vom 2. 3. (Dok. Nr. 191, P. 2) gefaßt worden waren, hatte das RJMin. den „Entwurf eines Gesetzes über die Verzinsung aufgewerteter Hypotheken und ihre Umwandlung in Grundschulden“ erstellt, der einige Verbesserungen des geltenden Hypothekenaufwertungsrechts vorsah. Dieser GesEntw. wurde vom RJM am 10.3.27 dem RR zugeleitet (RR-Drucks. 1927, Nr. 28) und am 16. 3. dem RT vorgelegt (RT-Bd. 414, Drucks. Nr. 3117; zum Inhalt der Vorlage siehe auch die beigegebene Begründung). Der RT überwies den GesEntw. am 17. 3. an den Rechtsausschuß (Niederschrift über die Beratungen des Rechtsausschusses in RT-Bd. 417, Drucks. Nr. 3604).

legung des Anfangstages für die Zinszahlungen vom 1. Juli auf den 1. Januar 1926, um b) die Festsetzung des Jahres 1921 bezüglich der Restkaufgelder und c) um die Rückwirkungsfrage.

Angesichts der zahlreichen Wünsche auch seitens der Regierungsparteien halte er es für wünschenswert, daß die Regierung schon zu Beginn der nächsten Sitzung des Rechtsausschusses eine Erklärung abgebe, die, wenn möglich, das Problem mit größeren allgemein-wirtschaftlichen Gesichtspunkten verbinde, indem man etwa soziale Maßregeln, die Kleinrentnerfrage, Miet- und Hauszinssteuerfragen mit dem Aufwertungsproblem in Verbindung bringe. Es sei anzustreben, daß sich aus den Ausschlußverhandlungen zunächst eine Vertagung der weiteren Beratung ergebe.

Das *Reichskabinett* lehnte bei der Festsetzung der Verzinsung die Rückdatierung vom 1. Juli auf den 1. Januar 1926 ab¹⁵, desgleichen die Abänderung des § 10 Abs. 3 des Aufwertungsgesetzes¹⁶ auf das Jahr 1921 anstelle von 1922, nachdem der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft erklärt hatte, daß eine Feststellung, welche Bedeutung die Festsetzung dieses Jahres für den landwirtschaftlichen Besitz haben würde, technisch unmöglich sei, daß aber grundsätzlich jede weitere Verschuldung der Landwirtschaft durchaus vermieden werden müsse.

Ebenso stellte der *Reichskanzler* fest, daß bezüglich der Rückwirkungsfrage das Reichskabinett an seinen früheren Beschlüssen festhalte.

Bezüglich der vom Reichsminister der Justiz im Rechtsausschuß abzugebenden Erklärung führte Staatssekretär Geib aus, daß im Reichsarbeitsministerium die Richtlinien zur Kleinrentnerfürsorge fertiggestellt seien, daß ferner der Reichsarbeitsminister schon jetzt bei Beratung seines Etats im Plenum über die Mieten sprechen werde. Dies könne also vom Reichsminister der Justiz in seiner Erklärung angekündigt werden.

Der *Reichsminister der Justiz* sagte daraufhin zu, seine Erklärung sogleich fertigzustellen und sie bis 9 Uhr vormittags des nächsten Tages allen Herren Reichsministern zugehen zu lassen, so daß er die Erklärung um 10 Uhr als Meinungsäußerung des Kabinetts dem Ausschuß abgeben könne¹⁷.

Hierauf *genehmigte* das *Reichskabinett* die vom Reichsarbeitsministerium vorgelegten Richtlinien für die Kleinrentnerfürsorge mit der Maßgabe, daß eine Verständigung zwischen dem Reichsminister der Justiz und dem Reichsarbeitsminister erzielt werde.

– 1.

über den Vorschlag des Reichsministers der Justiz, eine Angleichung der Kleinrentnersätze an die sozialen Sätze dadurch zu erreichen, daß man die Sätze von Weihnachten 1926 als dauernd übernehme;

– 2.

über die Mindestgrenze des zu berücksichtigenden Einkommens¹⁸.

¹⁵ Nach dem Regierungsentwurf eines „Gesetzes über die Verzinsung aufgewerteter Hypotheken und ihre Umwandlung in Grundschulden“ (siehe die vorige Anm.) sollte die Verzinsung von Hypotheken, die infolge Aufwertung wieder eingetragen wurden, mit dem 1.7.26 beginnen.

¹⁶ Gesetz über die Aufwertung von Hypotheken und anderen Ansprüchen vom 16.7.25 (RGL. I, S. 117).

¹⁷ In seiner Erklärung, die am 10.3.27 vor dem Rechtsausschuß des RT abgegeben wurde, führte RJM Hergt u. a. aus: Zur Aufwertungsfrage im allgemeinen und insbesondere zur Frage der Aufwertung von Hypotheken und anderen privatrechtlichen Ansprüchen habe bereits der RFM in seiner Etatrede (vom 16. 2.: RT-Bd. 392, S. 9005 ff.) die Auffassung der RReg. dahin gekennzeichnet, „daß an den Grundzügen der Aufwertungsgesetzgebung nicht gerüttelt werden dürfe. Maßgebend für diese Einstellung ist einmal die notwendige Rücksicht auf die Kontinuität der Gesetzgebung, ferner die Rücksicht auf die Wirtschaft des gesamten Volkes, die eine nochmalige Aufrollung bereits abgeschlossener Rechtsverhältnisse nicht vertragen würde, des weiteren die Sorge für eine ungestörte Pflege des Realkredits und endlich der Gesichtspunkt, daß die Grundbuchämter wieder arbeitsfähig werden“. In Wahrung dieses Grundsatzes glaube die RReg. indessen, dem RT einige Vorschläge machen zu sollen, die geeignet seien, gewisse Mängel der Hypothekenaufwertung zu beseitigen. Ein diesbezüglicher Gesetzentwurf werde demnächst dem RR und dem RT zugeleitet werden (siehe Anm. 14). Außerdem sei eine Verbesserung der Lage der Kleinrentner vorgesehen. – Die Erklärung des RJM vom 10. 3. ist abgedr. in: RT-Bd. 417, Drucks. Nr. 3604, S. 2 f.; Dt. Reichsanzeiger und Pr. Staatsanzeiger Nr. 60 vom 12.3.27 (Abschrift in R 43 I/2458, Bl. 275–278).

¹⁸ Gemäß einer Entschließung des RT vom 4.4.27 (RT-Bd. 414, Drucks. Nr. 3254; RT-Bd. 393, S. 10463 ff.) wurde in den Haushalt des RArbMin. für 1927 ein Reichszuschuß von 25 Mio RM zur Kleinrentnerfürsorge eingesetzt. Dieser Zuschuß sollte nach Maßgabe bestimmter Richtlinien für die Unterstützung von Kleinrentnern verwendet werden, die durch die Inflation besonders schwere Vermögensverluste erlitten hatten (Material hierzu in R 43 I/2104).

4. Außerhalb der Tagesordnung: Zuckerzoll. [...]

Zitierhinweis

Nr. 196 Kabinettsitzung vom 9. März 1927, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 610–614 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D196>